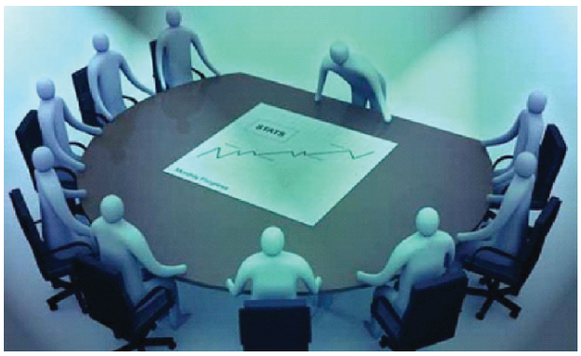


அடிப்படையாகக் கொண்டு 470 பிரிவுகளை உள்ளடக்கியதாக இயற்றப்பட்டது. இச்சட்டம் 29 அத்தியாயங்களைக் கொண்டதாக உள்ளது. 1956ஆம் ஆண்டு நிறுமச்சட்டத்திற்குப் பதிலாக (பகுதிமட்டும்) இந்திய ஜனாதிபதியின் ஒப்புதல் பெற்று 29.8.2013 அன்று நிறைவேற்றப்பட்டது. 2013ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 12ஆம் நாள் சில மாற்றங்களுடன் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. உதாரணமாக தனியார் நிறுவனங்கள் அதிகபட்ச உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை 50லிருந்து 200 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது. புதிய வகை நிறுமமாக "ஒரு நபர் நிறுமம்" இச்சட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுத் தனியார் நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

2013 ஆம் ஆண்டு நிறுமச்சட்டம் சிறப்பம்சங்கள் :

1. 1956ஆம் ஆண்டுடைய 658 பிரிவுகளுடன் உள்ள நிறுமச்சட்டத்திற்குப் பதிலாக 470 பிரிவுகளுடன் உள்ள 2013 ஆம் ஆண்டு நிறுமச்சட்டம் உள்ளது.
2. மொத்தம் சட்டம் 29 பிரிவுகளைக் கொண்டது.
3. பல புதிய அத்தியாயங்கள் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது உதாரணமாக, பதிவு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டாளர்கள் (1956ஆம் ஆண்டுடைய 658 பிரிவுகளுடன் உள்ள நிறுமச்சட்டத்திற்குப் பதிலாக 470 பிரிவுகளுடன் உள்ள 2013 ஆம் ஆண்டு நிறுமச்சட்டம் உள்ளது.
4. மொத்தம் சட்டமும் 29 பிரிவுகளைக் கொண்டது. பல புதிய அத்தியாயங்கள் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது உதாரணமாக பதிவு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டாளர்கள் (அத்தியாயம் 17) அரசு நிறுமங்கள் (அத்தியாயம் 23) நிறுமங்கள் வழங்கும் தகவல்கள் மற்றும் புள்ளி விவரங்கள் (அத்தியாயம் 25) நிதிகள் (அத்தியாயம் 26) தேசிய நிறுமச் சட்ட நடுவர் மன்றங்கள் மற்றும் மேல்முறையீட்டு நடுவர் மன்றங்கள் (அத்தியாயம் 27) சிறப்புநீதிமன்றங்கள் (அத்தியாயம் 28).
5. இச்சட்டத்தின் பார்வையால் மத்திய அரசின் விதிகளைப் பலப்படுத்தவும் மற்றும் சட்டப் பரிபாலனங்களைப் பகிரிந்தளிக்கவும் செய்கிறது.
6. 2013ஆம் ஆண்டின் நிறுமச்சட்டம் ஒரு விரிவான ஆலோசனை வழங்கவும் கற்றுக் கொள்ளத்தக்கதுமான நடைமுறைகளையும் மத்திய அரசுக்கு வழங்குகிறது.

இயல்புகள்

நிறுமத்தின் இன்றியமையாத பண்புகள் பின்வருமாறு.

i. தனியான சட்ட நபர் தன்மையுடையது

நிறுமம் என்பது உறுப்பினர்களிடமிருந்து வேறுபட்டுத் தன்னிச்சையாகச் செயல்படும் தனிநபர்த் தன்மையை நிறுமம் பெற்றுள்ளது. அதற்கெனத் தனிப்பெயருடன் பொது முத்திரையையும் கொண்டுள்ளது. அதன் உறுப்பினர்களுடன் வேறுபட்டுச் சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் தன்னிடத்தே கொண்டுள்ளது. கடன்களைத் தன் பெயரில் வாங்கவும், பணியாட்களை நியமிக்கவும், வங்கியில் கணக்குத் தொடங்கவும் ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடவும் வழக்குத் தொடுக்கவும், எதிர் வழக்காடவும் முடியும். சுருங்கக் கூறின் இது சட்டத்தின் கண்களில் ஒரு செயற்கை நபராக தனிநபர் தன்மையுடன் விளங்குகிறது.

ii. வரையறு பொறுப்பு

பங்குதாரர்களின் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு பங்குதாரர்களின் பொறுப்பும் அவர் வைத்துள்ள பங்குகளின் செலுத்தப்படாத தொகைக்கு மட்டுமே வரையறை செய்யப்படடுள்ளது. நிறுவனத்தின் கடனுக்கு அதன் சொத்துகள் போதுமானதாக இல்லையென்றால், அதன் கடனீந்தோர் நிறும உறுப்பினர்களின் சொந்தச் சொத்துக்களைக் கைப்பற்ற முடியாது. நிறுமப்பங்கு முதலில் அழைப்பு விடுக்கப்படாத தொகைக்கு மட்டுமே பொறுப்பாவார்.

iii. நீடித்த வாழ்வு

ஒரு நிறுமம் சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டதால் அதன் ஆயுளைச் சட்டத்தினால் மட்டுமே முடிவுக்குக் கொண்டு வர இயலும். அல்லது எந்த நோக்கத்திற்காகத் தொடங்கப்பட்டதோ அந்த

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 49 2/17/2021 3:11:07 PM